

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3847/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มโนบุรี

นาย ชาญวิรัช ชาญกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 (1)

พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 มาตรา 9, มาตรา 52

การที่จำเลยนำไปใบหวยซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่เจ้าพนักงานการพิมพ์ได้ห้ามการขายหรือจ่ายแจกมาเสนอขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 9,52 นั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวก็โดยมีเจตนาเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) นั้นเอง กรณีจึงเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรุทปีนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 52, 77 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 52, 77 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ลงโทษฐานค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ปรับ 1,000 บาท ฐานขายเสนอขาย จำเลยแจกสิ่งพิมพ์จำคุก 2 เดือน ฐานจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ประกาศ สิ่งพิมพ์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันสลากกินรวบ จำคุก 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 8 เดือนและปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 500 บาทไม่มีเหตุสมควรขอการลงโทษ ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีปัญหาวินิจฉัยตามข้อฎีกาของจำเลยแต่เฉพาะว่าความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่ และสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ พิจารณาที่จำเลยฎีกาว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 และความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนั้น เห็นว่าการที่จำเลยนำไปใบหวยซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่เจ้าพนักงานการพิมพ์ได้ห้ามการขายหรือแจก มาเสนอขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 12(1) นั้นเองกรณีจึงเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

ที่จำเลยฎีกาเป็นประกาศสุดท้าย ขอให้รอลงโทษจำคุกแก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ของกลางในคดีนี้จะมีจำนวนค่อนข้างมากก็ตาม แต่ความผิดของจำเลยก็เป็นเพียงสนับสนุนให้มีการพนันสลากกินรวมนั่นอีกทั้งจำเลยมีบุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของจำเลยอีกหลายคนและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีสักครั้งหนึ่ง โดยรอลงโทษจำคุกให้ แต่ให้ปรับจำเลยด้วย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 และพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน และปรับ 1,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 3 เดือน และปรับ 500 บาท เมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นปรับจำเลย 500 บาท รวมจำคุกจำเลย 3 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ